拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５４３０６８
起案日	令和　７年１２月１０日
特許庁審査官	鷹屋　舞香　　２６５９　３Ｒ００
特許出願人代理人	手島　勝　様
適用条文	第３７条（単一性） 第３６条第６項第２号（明確性） 第２９条第１項第３号（新規性） 第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（発明の単一性）この出願は、下記の点で特許法第３７条に規定する要件を満たしていない。

２．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

３．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。

４．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（発明の単一性）について

１．特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定

請求項１、２に係る発明は、引用文献１により新規性が欠如しており、特別な技術的特徴を有しない。

したがって、それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した請求項１、２に係る発明を、審査対象とする。

２．審査の効率性に基づく審査対象の決定

請求項３-１７に係る発明は、特別な技術的特徴に基づいて審査対象となった発明と、まとめて審査を行うことが効率的である発明であり、審査対象に加える。

請求項１８-２０に係る発明は、請求項１に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明ではない。そして、請求項１８-２０に係る発明は、審査対象とされた発明を審査した結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明ではなく、当該発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い。

したがって、請求項１８-２０に係る発明は、特許法第３７条以外の要件についての審査対象としない。

●理由２（明確性）について

・請求項　1-１７

（１）請求項１には、「前記チャンバは前記流入開口部の少なくとも１つから前記流出開口部のうち前記少なくとも１つの流入開口部に対応する流出開口部まで延びる最大寸法を有する」との記載があるが、「最大寸法」との記載が、他のどのような寸法との比較において最大であることを示しているのかが不明であり、発明が不明確である。

また、請求項１を引用する請求項２-１７についても同様の点が指摘される。

よって、請求項1-１７に係る発明は明確でない。

なお、新規性及び進歩性の判断においては、当該記載は単に「前記チャンバは前記流入開口部の少なくとも１つから前記流出開口部のうち前記少なくとも１つの流入開口部に対応する流出開口部まで長手方向に延びる」構成を示しているものであるとして認定した。

（２）請求項１には、「前記流入開口部の少なくとも１つ」との記載があるが、当該記載より前に「流入開口部」の個数に関する記載が無いことから、「前記流入開口部の少なくとも１つ」との記載が、カプセルのハウジングに「流入開口部」が複数含まれておりその中の少なくとも一つを示しているとする解釈（Ａ）と

、カプセルのハウジングに「流入開口部」が少なくとも１つ含まれておりその中の少なくとも一つを示しているとする解釈（Ｂ）と、複数の解釈が可能であり、発明不明確である。
　また、請求項１の「前記流出開口部のうち前記少なくとも１つの流入開口部に対応する流出開口部」との記載、請求項１を引用する請求項２－１７についても同様の点が指摘される。
　よって、請求項１－１７に係る発明は明確でない。

・請求項　２
　本願の請求項２には「前記最長寸法」との記載があるが、この記載よりも前に「最長寸法」の記載が無く、「前記最長寸法」が何を指し示しているのかが不明確である。
　よって、請求項２に係る発明は明確でない。
（当該記載は「前記最大寸法」の誤記であると推認されるので、補正を検討されたい。）

・請求項　７、８
　本願の請求項７には「前記第１の本体部コンポーネント」、「前記第２の本体部コンポーネント」との記載があるが、この記載よりも前に「第１の本体部コンポーネント」、「第２の本体部コンポーネント」の記載が無く、「前記第１の本体部コンポーネント」、「前記第２の本体部コンポーネント」が何を指し示しているのかが不明確である。
　また、請求項７を引用する請求項８にも同様の点が指摘される。
　よって、請求項７、８に係る発明は明確でない。
（当該記載はそれぞれ「第１の本体コンポーネント」、「第２の本体コンポーネント」の誤記であると推認されるので、補正を検討されたい。）

・請求項　１１
　請求項１１には、「前記エアロゾル生成物質は、前記ヒータの前記中間部の互いに対向する側に配置された第１の連結一体型形態と第２の連結一体型形態とを含む」との記載があるが、「第１の連結一体型形態」及び「第２の連結一体型形態」との用語について、本願の明細書等の記載を踏まえても、どのような形態を示しているのかが不明であり、発明が不明確である。
　よって、請求項１１に係る発明は明確でない。

　なお、新規性及び進歩性の判断においては、当該記載は単に「前記エアロゾル

生成物質は、前記ヒータの前記中間部の互いに対向する側に配置される」構成を示しているものであるとして認定した。

●理由３（新規性）、理由４（進歩性）について
・請求項　１-５、１１-１５
・引用文献等　１
・備考

［請求項１について］
　引用文献１には、エアロゾル発生デバイス用のカプセル（２０４）であって、流入開口部（外側ハウジング６０の、受入れ領域５２の底に隣り合う端壁６４側の開口）と、流出開口部（外側ハウジング６０の、受入れ領域の吸い口開口端部側の端壁６４側の開口）と、流入開口部と流出開口部との間のチャンバ（６６）とを規定するハウジング（６０）であって、チャンバは流入開口部の少なくとも１つから流出開口部のうち少なくとも１つの流入開口部に対応する流出開口部まで長手方向に延びる、ハウジングと、ハウジングのチャンバ内のエアロゾル生成物質（６３）と、ハウジング内部まで延出し、第１の端部（７６、７７）と中間部（７１）と第２の端部（７８、７９）とを含むヒータ（７０）であって、中間部はチャンバ内のエアロゾル生成物質内に配置されている、ヒータと、を含む、カプセルが記載されている（特に段落００２３、００２４、００２７、００３１、図２を参照）。

［請求項２について］
　引用文献１の図２から、ハウジングは長手方向軸を有し、チャンバの長手方向はハウジングの長手方向軸に沿って延びることが看取できる。

［請求項３について］
　引用文献１の図２、３から、ハウジング（６０）は、本体部（６２）とベース部（６４）とを含み、本体部は、近位端と遠位端とを含み、ベース部は、本体部の遠位端と係合するように構成されていることが看取できる。

［請求項４について］
　引用文献１には、ハウジング（６０）のベース部（６４）は、流入開口部を介してチャンバ（６６）と流体連通する空気チャネル（６８）を規定する旨の記載がある（特に段落００２３、図２を参照）。

［請求項５について］
　引用文献１には、ハウジング（６０）の本体部（６２）は、流入開口部と、流

出開口部と、チャンバ（６６）とを規定する旨の記載がある（特に段落００２３、図２を参照）。

［請求項１１について］
引用文献１には、エアロゾル生成物質（６３）は、ヒータの中間部（７１）の互いに対向する側に配置される旨の記載がある（特に段落００２４、００２５、図２を参照）。

［請求項１２、１３について］
引用文献１には、エアロゾル生成物質（６３）は植物材料を含み、植物材料はタバコを含む旨の記載がある（特に段落００２４を参照）。

［請求項１４について］
引用文献１の図２から、ヒータ（７０）は、第１の端部（７６、７７）および第２の端部（７８、７９）のセグメントがハウジングの外方に位置するように、ハウジングを貫通して埋め込まれていることが看取できる。

［請求項１５について］
引用文献１の図２から、ヒータの中間部（７１）は、流入開口部と流出開口部との間にあることが看取できる。

●理由４（進歩性）について
・請求項　６、９、１０、１６、１７
・引用文献等　１
・備考

［請求項６、１０、１７について］
カプセルの組み立てやすさ等を考慮して、ハウジングが同一かつ補完的な構造物である第１の本体コンポーネントと第２の本体コンポーネントとを含む構成とすることは、当業者が適宜選択し得る設計的事項である。
また、その際に、第１の本体コンポーネントと第２の本体コンポーネントとを少なくとも１つの環状部材によって係合させることは、当業者が適宜選択し得る設計的事項である。

［請求項９について］
引用文献１の図２から、ハウジングの本体部（６２）はベース部（６４）にクランプするように構成されていることが看取できる。

［請求項１６について］
　ヒータの加熱量等を考慮して、中間部（発熱部）が平面状で曲がりくねった形状を有する構成とすることは、当業者が適宜選択し得る設計的事項である。

＜引用文献等一覧＞
１．特表２０２０-５３６５３６号公報

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ａ２４Ｆ　　４０／００-４７／００
・先行技術文献　　特表２０１８-５００９４１号公報
　　特表２０１９-５２６２４２号公報
　　国際公開第２０１９／２０２０４８号
　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

――

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した個所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考４、５）。
（２）補正は、この出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる出願当初の明細書等の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。

――

　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
　電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第二部生活機器　鷹屋　舞香（たかや　まいか）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１ 内線３３７２
※ ●●●●@jpo.go.jp （上記「●●●●」に置き換えて、「PA3K」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
小川　悟史	鷹屋　舞香	
３３２６	２６５９	